

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

Entre la Escuela Iberoamericana de Ciencias Técnicas — EICIT y la Escuela Normal Superior
María Auxiliadora

Entre los suscritos, **CATERINE MEDINA RAMÍREZ**, mayor de edad, identificada con C.C. N° 52.797.297 expedida en Bogotá, en su condición de Representante Legal de la ESCUELA IBEROAMERICANA DE CIENCIAS TÉCNICAS — EICIT, identificada con NIT 832.010.412-2, domiciliada en la Cra 7 No. 15-10, municipio de Soacha, Cundinamarca (en adelante EICIT); y por la otra parte, **BERTHA ELVIRA VIVAS MEJIA** mayor de edad, identificada con C.C. No 21.003.462 expedida en Tibirita (Cundinamarca) su condición de Ecónoma Provincial y Representante Legal de la ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA AUXILIADORA, identificada con NIT860.033.785 – 5 (en adelante ENS MA); quienes en conjunto se denominarán LAS PARTES, hemos acordado celebrar el presente CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL.

CONSIDERANDO:

de

Que la **ESCUELA IBEROAMERICANA DE CIENCIAS TÉCNICAS – EICIT** y la **ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA AUXILIADORA** comparten el propósito de contribuir al desarrollo social, educativo y tecnológico de la comunidad, promoviendo iniciativas que amplíen las oportunidades de acceso a una educación de calidad, fortalezcan la formación para el trabajo y el desarrollo humano, impulsen la innovación pedagógica y tecnológica, y generen acciones orientadas al bienestar colectivo, la inclusión y la transformación social en beneficio de los habitantes del municipio de Soacha y su área de influencia.

Que las partes reconocen que la cooperación interinstitucional constituye un mecanismo idóneo para articular capacidades, recursos, conocimientos y experiencias, con el fin de desarrollar proyectos de impacto social que fortalezcan los procesos educativos, favorezcan la cualificación de docentes, amplíen la oferta de formación para la comunidad y contribuyan al desarrollo integral de estudiantes, familias y demás actores del entorno educativo.

En mérito de lo expuesto, las partes manifiestan su voluntad de establecer un marco de cooperación institucional que permita materializar los propósitos antes señalados y, en consecuencia, acuerdan celebrar el presente **CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL**, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:



PRIMERA. OBJETO

El presente convenio tiene por objeto establecer una cooperación institucional entre la EICIT y la ENSMA, mediante la cual la ENSMA pone a disposición su infraestructura física para el desarrollo de los programas de la EICIT, y EICIT transfiere a la institución capacidades tecnológicas, formación docente y herramientas de gestión académica digital, generando un modelo de beneficio mutuo que amplía la oferta educativa de Soacha, moderniza el proyecto pedagógico salesiano y fortalece la presencia institucional de ambas organizaciones.

SEGUNDA. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente Convenio tiene ámbito de aplicación local en el municipio de Soacha (Cundinamarca) y compromete a las partes en un marco de respeto mutuo por las normas que les son propias, así como por los compromisos adquiridos o que puedan adquirir con otras instituciones.

TERCERA. ESTRUCTURA DEL CONVENIO

Este instrumento tiene carácter de Convenio Específico de Cooperación Institucional y compromete la voluntad de las partes para alcanzar su objeto. Las condiciones particulares de cada componente se desarrollarán en el Anexo 1, que hace parte integral del presente convenio y cuya ausencia no afecta la validez del mismo, pero sí limita la exigibilidad de los compromisos cuantitativos allí descritos.

CUARTA. ÁREAS DE COOPERACIÓN

Las áreas de cooperación del presente Convenio son:

APORTES DE EICIT	APORTES DE LA ENS MARÍA AUXILIADORA
Laboratorio de Innovación Tecnológica: Suministro a título de comodato, instalación y dotación (Robótica, IA, STEAM, Experimentación Tecnológica, Prototipado, Ciberseguridad, Programación en lenguaje natural).	Uso compartido de instalaciones de manera progresiva: 2 a 3 aulas en el primer semestre de 2027, con proyección máxima de 10 salones al tercer año. Ajustar la asignación de espacios a la demanda efectiva de estudiantes inscritos en cada período.
Actualización pedagógica: en el marco del modelo por competencias.	Documentación técnica y legal requerida para el registro de programas ante la Secretaría de Educación.
Acompañamiento al equipo docente: en la implementación del nuevo modelo pedagógico, a través de procesos de formación situados orientados	Enlace institucional: designación de interlocutor para coordinación operativa con EICIT.

CEL

a fortalecer las prácticas de aula y la apropiación de las herramientas tecnológicas.

Cobertura de costos operativos marginales: incremento en el consumo de servicios públicos, aseo de zonas de uso y seguridad privada en horarios pactados.

Equipo administrativo y de soporte: para seguimiento operativo e interlocución permanente con la ENS MA.

Respeto absoluto por la autonomía curricular y la doctrina salesiana de la ENSMA.

Impacto Social lograr el bienestar colectivo, la inclusión de población vulnerable y la transformación social en beneficio de los habitantes del municipio de Soacha y su área de influencia; todo a través de los programas educativos que se implementen y desarrollen entre las partes.

Garantizar convivencia armoniosa entre ambas comunidades educativas.

Respetar los horarios acordados: jornada nocturna y fines de semana, sin interferencia con actividades propias.

PARÁGRAFO PRIMERO. El alcance específico de cada área de cooperación, su valoración económica de referencia, cronograma de entrega e indicadores de cumplimiento serán definidos en el Anexo 1. Sin dicho Anexo no podrá determinarse el perjuicio derivado de un eventual incumplimiento parcial.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Las partes reconocen que el presente Convenio tiene como finalidad generar beneficios institucionales permanentes para la ENS María Auxiliadora mediante el fortalecimiento de sus capacidades pedagógicas, tecnológicas y administrativas, la formación y actualización de su equipo docente, la apropiación de herramientas de innovación educativa, la implementación del Laboratorio de Innovación Tecnológica y, de cumplirse las condiciones previstas en la cláusula novena del presente Convenio, la consolidación de infraestructura tecnológica que contribuya a la sostenibilidad de los procesos académicos desarrollados.

QUINTA. RESPONSABLES INSTITUCIONALES

Por parte de EICIT, la supervisión, seguimiento y control de la ejecución del presente Convenio corresponderá al Rector de EICIT, actualmente el señor WILLIAM FERNANDO ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, o a quien haga sus veces. Por parte de la ENS MARÍA AUXILIADORA, la supervisión, seguimiento y control estará a cargo de MIRYAN SANCHEZ MANGUEZ, quien deberá ser designado formalmente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del convenio.

SEXTA. OBLIGACIONES CONJUNTAS DE LAS PARTES

Cel

LAS PARTES se obligan a:

- Respetar los principios, políticas y normas que en general se aplican en cada institución, en lo que corresponde con la materia de este Convenio.
- Responder por la debida seguridad de los instrumentos, instalaciones, materiales y equipos utilizados en el desarrollo del convenio. Los daños determinados como negligencia o mala utilización, debidamente comprobados, serán subsanados por la parte que los ocasionó.
- Asignar un supervisor del Convenio con nombre, cargo y datos de contacto.
- Informar a la otra parte sobre las decisiones administrativas o novedades relacionadas con el desarrollo del convenio con al menos diez (10) días hábiles de anticipación, salvo casos de urgencia.
- Establecer para sus funcionarios o contratistas que participen en las actividades del convenio, la obligación de cumplir los reglamentos de la otra parte.
- Presentar informes académicos y administrativos periódicos en los términos que se definan en el Anexo 1.

SÉPTIMA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES

La ENS María Auxiliadora se obliga a:

1. Entregar a EICIT, a más tardar el 15 de junio de 2026, la siguiente documentación técnica y legal requerida para el registro de los nuevos programas ETDH ante la Secretaría de Educación de Soacha:

#	Documento	Plazo
1	Licencia de construcción con uso de suelo permitido para instituciones educativas	Máximo 28 de julio de 2026
2	Concepto de uso de suelo vigente y compatible con actividad formativa	Máximo 28 de julio de 2026
3	Plan de emergencias y contingencias actualizado del plantel	Máximo 28 de julio de 2026
4	Certificaciones de seguridad y sismo resistencia (NSR-10)	Máximo 28 de julio de 2026
5	Planos arquitectónicos de las áreas objeto del convenio	Máximo 28 de julio de 2026
6	Conceptos sanitarios favorables emitidos por autoridad competente	Máximo 28 de julio de 2026

2. Designar y poner a disposición del convenio, las aulas y demás espacios físicos acordados entre las partes, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico que forma parte integral del presente instrumento, garantizando su disponibilidad para la ejecución de las

actividades académicas, administrativas y tecnológicas previstas. Los espacios entregados deberán contar con condiciones básicas de seguridad, acceso, ventilación e iluminación que permitan su adecuación y utilización para los fines del convenio.

3. Cumplir a cabalidad con los compromisos que adquiera con terceros para llevar a cabo actividades derivadas del presente Convenio.
4. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por EICIT necesaria para la correcta ejecución del Convenio.
5. Excluir a EICIT de cualquier responsabilidad frente al incumplimiento que llegare a tener la ENS MA con terceros en el marco de proyectos derivados del presente Convenio.

La EICIT se obliga a:

1. Suministrar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del Convenio, un inventario valorado de los equipos tecnológicos que serán aportados al Laboratorio STEAM (impresoras 3D, estación de robótica, monitor interactivo), con especificaciones técnicas y valor comercial de referencia.
2. Suscribir el contrato de comodato como anexo al presente convenio, para el suministro y dotación de Laboratorio de Innovación Tecnológica (Robótica, IA, STEAM, Experimentación Tecnológica, Prototipado, Ciberseguridad, Programación en lenguaje natural).
3. Presentar, dentro del mes siguiente a la recepción completa de los insumos del ADN institucional, una propuesta metodológica detallada para el acompañamiento en la renovación del modelo pedagógico, el PEI y las mallas curriculares de la ENSMA, incluyendo fases, tiempos, equipo pedagógico asignado y criterios de articulación con el carisma salesiano. La propuesta incluirá el programa del Diplomado en Inteligencia Artificial con contenidos, intensidad horaria y metodología.
4. Asumir los costos operativos marginales que se generen como consecuencia directa de la ejecución de las actividades objeto del presente Convenio, incluyendo: (i) el valor correspondiente al incremento en el consumo de los servicios públicos de las instalaciones utilizadas; (ii) los costos de aseo de las zonas destinadas al funcionamiento de EICIT; y (iii) el servicio de seguridad privada requerido para la ejecución de las actividades en los horarios de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas y los sábados de 07:00 a 12:00 horas.

PARÁGRAFO. El valor correspondiente a los servicios públicos será determinado con base en el procedimiento previsto en el numeral "Cobertura de costos operativos marginales" del Anexo Técnico, el cual contempla la utilización del promedio de consumo de los tres (3) últimos recibos como línea base para establecer el excedente de consumo a cargo de EICIT.

5. Garantizar en todo momento el respeto por la autonomía curricular, el Proyecto Educativo Institucional y los principios institucionales de la ENSMA.
6. Excluir a la ENSMA de cualquier responsabilidad frente al incumplimiento que llegare a tener EICIT con terceros en el marco de proyectos derivados del presente Convenio.



7. Garantizar que el personal, contratistas, docentes, instructores y demás personas vinculadas por EICIT para la ejecución del presente Convenio se encuentren afiliados y al día en el Sistema de Seguridad Social Integral y en el Sistema General de Riesgos Laborales, conforme a la normatividad vigente. EICIT responderá por los daños o perjuicios que sean imputables a las actuaciones de su personal, contratistas o colaboradores durante la ejecución de las actividades objeto del Convenio.

Parágrafo. La ENS María Auxiliadora será responsable de mantener en condiciones adecuadas de seguridad, funcionamiento y conservación la infraestructura física puesta a disposición para la ejecución del Convenio, respondiendo por los daños o accidentes que sean consecuencia de deficiencias estructurales, locativas o de mantenimiento de dichas instalaciones. EICIT asumirá la responsabilidad laboral, de seguridad social y de riesgos laborales respecto de su propio personal vinculado para la ejecución del presente Convenio, así como la responsabilidad civil o administrativa que sea consecuencia de actos u omisiones imputables a dicho personal o al desarrollo de las actividades bajo su dirección y control. Lo anterior no exime a la ENS María Auxiliadora de la responsabilidad que legalmente le corresponda por daños o accidentes derivados de las condiciones, conservación o mantenimiento de la infraestructura e instalaciones puestas a disposición para la ejecución del Convenio.

OCTAVA. PLAZO

El presente Convenio tendrá una duración de TRES (3) AÑOS a partir de la fecha de su perfeccionamiento. Al vencimiento del término, el convenio se prorrogará automáticamente por períodos iguales, salvo que cualquiera de las partes notifique su intención de no renovarlo con al menos ciento veinte (120) días calendario de antelación a la fecha de vencimiento.

PARÁGRAFO. Para efectos de la prórroga expresa por acuerdo de partes, bastará comunicación escrita suscrita por ambos representantes legales con noventa (90) días de anticipación a la fecha de terminación.

NOVENA. TERMINACIÓN

Este Convenio puede terminar en cualquiera de los siguientes eventos:

1. Por mutuo acuerdo de las partes, mediante documento escrito suscrito por los representantes legales.
2. Unilateralmente, por cualquiera de las partes, en cualquier momento durante la vigencia del presente Convenio, mediante comunicación escrita dirigida a la otra parte. La terminación producirá efectos una vez transcurridos CINCO (5) MESES calendario contados a partir de la fecha de recepción de la comunicación por la parte destinataria. Dicho aviso deberá indicar la causa que motiva la decisión. En ningún caso la terminación dará lugar al

En cualquier otro evento de terminación por incumplimiento atribuible a la ENS María Auxiliadora, EICIT conservará la propiedad de los equipos y podrá retirarlos de las instalaciones de la institución dentro de un plazo razonable acordado entre las partes.

DÉCIMA. RESERVA DE INSUMOS INSTITUCIONALES

EICIT se obliga a tratar con estricta reserva y confidencialidad todos los insumos institucionales que la ENS MA le entregue para el desarrollo del acompañamiento pedagógico, incluyendo, pero sin limitarse a: el PEI vigente, las mallas curriculares, los resultados de procesos de autoevaluación institucional, los informes de inspección y vigilancia, los planes de mejoramiento y cualquier otro documento interno de la institución.

PARÁGRAFO 1. Dichos insumos serán utilizados exclusivamente para los fines del presente Convenio y no podrán ser reproducidos, cedidos ni utilizados como referencia en trabajos con terceros sin autorización escrita de la ENS MA.

PARÁGRAFO 2. Esta obligación se extiende por tres (3) años contados desde la terminación del Convenio por cualquier causa.

UNDÉCIMA. RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD

Las partes se comprometen a guardar la debida reserva y confidencialidad de toda información técnica, pedagógica, financiera y comercial que conozcan con ocasión de las actividades que se desarrollen en el marco del presente Convenio.

- No divulgar, reproducir ni transferir a terceros la información recibida sin autorización escrita de la parte titular.
- Utilizar la información exclusivamente para los fines del presente Convenio.
- Adoptar medidas de seguridad razonables para proteger la información recibida.

Esta obligación se extiende por dos (2) años adicionales a la terminación del Convenio, independientemente de la causa de terminación.

DUODÉCIMA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Las partes declaran conocer y cumplir cabalmente las normas vigentes en materia de protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, Libro 2, Parte 2, Título 3, y sus normas modificatorias.

Las partes se comprometen a no realizar, en provecho propio ni con fines diferentes a los relacionados con el objeto del presente Convenio, copias no autorizadas de información personal confiada en virtud del mismo.

CP

pago automático de indemnizaciones o compensaciones económicas por parte de la ENS María Auxiliadora, salvo aquellas que hayan sido previamente pactadas por escrito entre las partes.

Si la terminación anticipada es consecuencia de un incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de EICIT, este no tendrá derecho a reclamar compensación, indemnización o reconocimiento económico alguno.

- 2.1. Cuando el presente Convenio finalice por vencimiento del plazo inicialmente pactado o de cualquiera de sus prórrogas, o cuando la terminación anticipada sea imputable exclusivamente a EICIT, esta transferirá a título de donación a favor de la ENS María Auxiliadora los equipos tecnológicos, mobiliario y demás elementos del Laboratorio de Innovación Tecnológica que las partes acuerden mediante acta de entrega, con el propósito de garantizar la continuidad de los procesos pedagógicos desarrollados en beneficio de la comunidad educativa.
3. Por incumplimiento grave de las obligaciones pactadas, previo requerimiento escrito y plazo de subsanación de quince (15) días hábiles.
4. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente documentadas que impidan de manera definitiva la ejecución del Convenio.
5. Por vencimiento del plazo establecido o de sus prórrogas, sin renovación.

PARÁGRAFO 1. En caso de terminación por cualquier causa, las partes acordarán por escrito cuáles programas en curso seguirán ejecutándose hasta su culminación natural, sin que ello implique una extensión del Convenio.

PARÁGRAFO 2. Durante toda la vigencia del presente Convenio los equipos tecnológicos aportados por EICIT serán de su exclusiva propiedad y estarán destinados al cumplimiento del objeto contractual.

Cuando el Convenio finalice por vencimiento de su término o cuando la terminación sea imputable exclusivamente a EICIT, se formalizará la donación de los bienes conforme al numeral 2.1 de la presente cláusula.

Si la terminación ocurre dentro de los dos (2) primeros años de ejecución y la misma es imputable a la ENS María Auxiliadora, o se produce por decisión unilateral de ésta sin mediar incumplimiento de EICIT, la ENS deberá restituir a EICIT la totalidad de los equipos tecnológicos suministrados, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha efectiva de terminación, en el mismo estado de conservación en que fueron entregados, salvo el deterioro derivado del uso normal.

Ced 1

PARÁGRAFO ÚNICO. En caso de que alguna de las partes o su personal destinen los datos a otra finalidad, los comunique o utilice incumpliendo las estipulaciones del Convenio, será considerada responsable de los perjuicios derivados de su conducta, respondiendo por las infracciones y sanciones a que hubiere lugar ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

DÉCIMO TERCERA. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

Ninguna de las partes será responsable si no pudiera cumplir en todo o en parte con los compromisos adquiridos en virtud del presente Convenio por motivos de fuerza mayor o caso fortuito. De esto se deberá informar a la otra parte por escrito dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al conocimiento del hecho, dejando constancia de la situación y su duración estimada.

DÉCIMO CUARTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surgieren entre las partes relativas al presente Convenio serán resueltas mediante el siguiente procedimiento escalonado:

1. Arreglo directo: las partes, a través de sus representantes legales o delegados, intentarán resolver la controversia dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación escrita de la misma.
2. Conciliación: si fracasa el arreglo directo, la controversia se someterá a conciliación ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., dentro de los quince (15) días hábiles siguientes.
3. Justicia ordinaria: declarada fallida la conciliación, las partes podrán acudir a la jurisdicción civil ordinaria con sede en Bogotá D.C.

DÉCIMO QUINTA. PARTICIPACIÓN

La participación de funcionarios, contratistas o docentes en las actividades del presente Convenio no genera vínculo diferente al ya existente entre ellos y cada una de las instituciones.

DÉCIMO SEXTA. CESIÓN

Ninguna de las partes podrá ceder parcial o totalmente el presente Convenio sin el consentimiento escrito previo de la otra.

DÉCIMO SÉPTIMA. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL Y RESPONSABILIDAD FRENTE A ESTUDIANTES, VISITANTES Y TERCEROS.

Las partes dejan expresamente establecido que en virtud del presente Convenio no se genera subordinación ni dependencia, por lo que no contraerán derechos y obligaciones propios de una relación laboral. Las obligaciones que surgen de este Convenio son de carácter institucional, y las partes no asumen compromisos individuales de orden laboral con los funcionarios o contratistas de la otra parte.

Cel 1

Las partes acuerdan que cada una será responsable por las actividades que organice, convoque o desarrolle directamente en ejecución del presente Convenio y por las personas que participe o vincule a dichas actividades. En consecuencia, EICIT asumirá la coordinación y supervisión de los estudiantes, visitantes o terceros que convoque o invite a las actividades bajo su dirección, mientras que la ENS María Auxiliadora mantendrá la responsabilidad por las condiciones de seguridad, conservación y adecuado mantenimiento de las instalaciones puestas a disposición para la ejecución del Convenio.

La parte que convoque la actividad responderá por los daños ocasionados por hechos imputables a su actuación, a su personal o a las personas bajo su dirección o control. Cuando el daño tenga origen en deficiencias de la infraestructura, instalaciones o condiciones locativas del inmueble, la responsabilidad corresponderá a la parte encargada de su administración y mantenimiento, sin perjuicio de la aplicación de las normas legales vigentes. Ninguna de las partes responderá por hechos atribuibles exclusivamente a la otra.

PARÁGRAFO PRIMERO. En caso de presentarse un accidente, incidente, daño o siniestro relacionado con la ejecución del presente Convenio, las partes realizarán de manera conjunta la valoración de los hechos y la determinación de su origen, con el fin de establecer la causa que lo generó y definir la responsabilidad que corresponda a cada una de ellas, de conformidad con las obligaciones asumidas en el presente Convenio y las disposiciones legales aplicables. Lo anterior se entiende sin perjuicio de las investigaciones que deban adelantar las autoridades competentes o las entidades administradoras de riesgos, cuando haya lugar.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Las partes se obligan a promover condiciones seguras para el desarrollo de las actividades objeto del presente Convenio. En consecuencia, deberán informar de manera inmediata a la otra parte cualquier condición insegura, acto inseguro, riesgo o situación que pueda afectar la integridad de las personas, los equipos, las instalaciones o el normal desarrollo de las actividades, adoptando oportunamente las medidas preventivas y correctivas que correspondan dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

PARÁGRAFO TERCERO. Previamente a la entrega de las instalaciones y al inicio de la ejecución de las actividades objeto del presente Convenio, las partes realizarán una inspección conjunta de las áreas, espacios y bienes que serán utilizados. Como resultado de dicha inspección se suscribirá un acta de entrega, en la que se dejará constancia del estado de conservación y funcionamiento de las instalaciones puestas a disposición por la ENS María Auxiliadora, así como del inventario detallado, estado y características de los equipos, mobiliario y demás bienes entregados por EICIT. Esta acta hará parte integral del presente Convenio y servirá como medio de prueba para la determinación de responsabilidades respecto de eventuales daños, deterioros o pérdidas durante su ejecución, sin que pueda atribuirse responsabilidad por el desgaste normal derivado del uso adecuado de los bienes e instalaciones.

PARÁGRAFO CUARTO. Cada una de las partes designará un responsable que actuará como enlace para la supervisión de los bienes objeto del presente Convenio. Dichos responsables deberán realizar, antes del inicio y al finalizar cada jornada o actividad desarrollada en el marco

Ced

del Convenio, una verificación del estado de los equipos, mobiliario y demás bienes utilizados, dejando constancia de cualquier novedad, daño, deterioro, pérdida o condición que pueda afectar su adecuado funcionamiento. Toda anomalía deberá ser reportada de manera inmediata a la otra parte, con el fin de adoptar las medidas preventivas, correctivas o de mantenimiento que correspondan y determinar, de ser procedente, las responsabilidades a que haya lugar.

DÉCIMO OCTAVA. SOLIDARIDAD

No existirá régimen de solidaridad entre las partes. Cada una responderá exclusivamente por las obligaciones que específicamente asume en virtud del presente Convenio.

DÉCIMO NOVENA. PROPIEDAD INTELECTUAL Y TITULARIDAD DE PRODUCTOS

1. Preexistencias

Cada parte conserva la titularidad exclusiva de los derechos de propiedad intelectual sobre sus creaciones, desarrollos, marcas, metodologías e información institucional preexistentes a la firma del presente Convenio. Esto incluye el PEI, las mallas curriculares originales, la identidad salesiana y los símbolos institucionales de la ENS MA, así como las metodologías y desarrollos previos de EICIT.

2. Nuevos desarrollos de EICIT

Todos los productos intelectuales creados por EICIT en el marco del presente Convenio son de titularidad exclusiva e irrevocable de EICIT. Esto incluye, sin limitación: el nuevo modelo pedagógico por competencias, las mallas curriculares renovadas, los materiales de formación docente, las metodologías de acompañamiento institucional, los diseños instruccionales, la plataforma Enséñame y cualquier otro desarrollo tecnológico, pedagógico o metodológico generado durante la ejecución del Convenio.

La circunstancia de que dichos desarrollos hayan sido construidos tomando como insumo la información institucional de la ENS MA no otorga a esta última ningún derecho de co-titularidad, compensación, participación en regalías ni limitación alguna sobre el uso, reproducción, cesión, licenciamiento o monetización de dichos productos por parte de EICIT con terceros, en cualquier territorio y por cualquier medio.

3. Licencia de uso de la ENS MA

EICIT otorga a la ENS MA una licencia de uso no exclusiva, intransferible y de carácter perpetuo para implementar en su institución los productos descritos en el numeral 19.2 que hayan sido desarrollados específicamente para la ENS MA en el marco del presente Convenio. Dicha licencia no otorga a la ENS MA derechos de modificación, distribución, sublicenciamiento ni explotación comercial de dichos productos. La licencia se mantiene

Red

vigente aun después de la terminación del Convenio, exclusivamente para uso interno de la ENS MA.

4. **No reclamación**

La ENS María Auxiliadora conserva la titularidad y los derechos sobre toda la información, documentación, identidad institucional, modelo pedagógico, caracterización, diagnóstico institucional y demás insumos suministrados a EICIT en desarrollo del presente convenio.

EICIT conservará los derechos de propiedad intelectual sobre las metodologías, herramientas, desarrollos tecnológicos, software, modelos, contenidos y demás productos de su autoría. No obstante, la utilización de información propia de la ENS María Auxiliadora no implicará la transferencia de la titularidad de dicha información a favor de EICIT.

Los productos derivados del trabajo conjunto podrán ser utilizados por ambas partes para fines académicos, educativos e institucionales, respetando los derechos de propiedad intelectual que correspondan a cada una de ellas.

VIGESIMA. COORDINACIÓN INSTITUCIONAL, RESPONSABILIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Para la adecuada ejecución del presente Convenio de Cooperación, EICIT designará un(a) responsable o coordinador(a) institucional que actuará como enlace oficial ante el Colegio María Auxiliadora de Soacha durante toda la vigencia del convenio. Esta persona tendrá a su cargo la coordinación, seguimiento y atención de los requerimientos, solicitudes, inquietudes, novedades o situaciones que puedan surgir en relación con las actividades desarrolladas en el marco del presente acuerdo.

El coordinador designado deberá brindar acompañamiento oportuno a los miembros de la comunidad educativa involucrados en la ejecución del convenio, incluyendo personal docente, administrativo, estudiantes y demás participantes, siendo el primer responsable de la atención y gestión de cualquier situación derivada de las actividades desarrolladas por EICIT.

EICIT será igualmente responsable de la selección, vinculación, supervisión y control de las personas que participen en la ejecución de las actividades objeto del presente convenio, así como del cumplimiento de todas las obligaciones legales, laborales y de seguridad social que les correspondan.

En consecuencia, EICIT asumirá de manera exclusiva la afiliación y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo salud, pensión, riesgos laborales y demás obligaciones legales aplicables respecto de las personas que destine para la ejecución del convenio.

Las personas vinculadas por EICIT no adquirirán, en ningún caso, vínculo laboral, contractual, civil, comercial o de subordinación con el Colegio María Auxiliadora de Soacha, ni podrán considerarse funcionarios, contratistas o representantes de la institución educativa. Por tanto, toda responsabilidad laboral, prestacional, disciplinaria, civil, administrativa o de cualquier otra naturaleza derivada de su participación será asumida exclusivamente por EICIT.

Cel

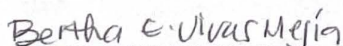
i) Gestión de alianzas, convocatorias, proyectos o iniciativas que contribuyan al fortalecimiento y sostenibilidad del laboratorio.

Parágrafo Primero. Los indicadores y metas específicas podrán ser ajustados de común acuerdo entre las partes, atendiendo las necesidades institucionales, la disponibilidad de recursos y la evolución de los programas desarrollados.

Parágrafo Segundo. El seguimiento a los indicadores podrá realizarse mediante informes periódicos, mesas de trabajo, comités de seguimiento o cualquier otro mecanismo que acuerden las partes, con el fin de evaluar resultados, identificar oportunidades de mejora y promover la sostenibilidad del Laboratorio de Innovación Tecnológica.

Parágrafo Tercero. El cumplimiento de los indicadores establecidos tendrá carácter orientador y de mejora continua, constituyéndose como herramienta de evaluación del impacto académico, tecnológico y social del convenio, sin que su variación implique por sí misma incumplimiento contractual de las partes.

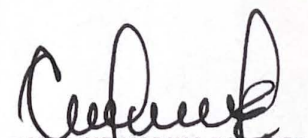
Parágrafo Cuarto. Al finalizar el período de tres (3) años de vigencia del presente convenio, y con fundamento en los indicadores de seguimiento y evaluación establecidos, las partes revisarán los beneficios obtenidos y evaluarán los resultados alcanzados. Con base en dicha evaluación y de acuerdo con las necesidades institucionales existentes en ese momento, podrán definir nuevas acciones conjuntas orientadas a fortalecer y dar continuidad a los objetivos y propósitos del presente convenio.


BERTHA ELVIRA VIVAS MEJÍA

C.C. No. No 21.003.462

Representante Legal

Escuela Normal Superior María Auxiliadora


CATERINE MEDINA RAMÍREZ

C.C. No. 52.797.297

Representante Legal

Escuela Iberoamericana de Ciencias Técnicas-EICIT

